

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4071/2533

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โจทก์  
จำเลย

นายวิจิต แยมบุญเรือง กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 368, มาตรา 391, มาตรา 698

การที่จำเลยที่ 1 ได้รับทุนของสภาประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนตัวโดยมิได้ผ่านทางหน่วยงานราชการ แม้จำเลยที่ 1 จะทำสัญญากับโจทก์ว่า หากจำเลยที่ 1 เสร็จการศึกษาแล้วไม่กลับมารับราชการหรือกลับมารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 3 เท่าของเวลาที่ได้รับทุนหรือที่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งเงินเพิ่มสุดแต่เวลาใดจะมากกว่ากัน จำเลยที่ 1 ตกลงจะชดใช้คืนซึ่งทุน และหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่ม และหรือเงินอื่นใดที่จำเลยที่ 1 ได้รับจากทางราชการในระหว่างเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรืออบรม รวมทั้งเบี้ยปรับอีก 1 เท่า ให้แก่โจทก์ก็ตาม ก็มีผลเพียงต้องชดใช้เงินเดือนที่ได้รับระหว่างศึกษาต่อพร้อมเบี้ยปรับอีก 1 เท่า ไม่ต้องชดใช้ทุนคืนให้โจทก์แต่อย่างใด เพราะเงินทุนดังกล่าวมิได้เป็นเงินที่ได้รับจากทางราชการในระหว่างได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม และมีได้เป็นทุนที่เจ้าของทุนมอบให้ทางรัฐบาลไทยหรือสถาบันในประเทศไทยจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันจึงไม่ต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกัน

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ซึ่งรับราชการในสังกัดโจทก์ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนของสภาประชากรอันเป็นมูลนิธิในประเทศสหรัฐอเมริกาและมอบทุนดังกล่าวให้แก่รัฐบาลไทย ทุนของสภาประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาจัดเป็นทุนประเภท ๑ (ข) ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาให้แก่โจทก์ว่า จำเลยที่ ๑ จะปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว และตามระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษาและฝึกอบรม เมื่อจำเลยที่ ๑ สำเร็จการศึกษาหรือถูกเรียกตัวกลับ จำเลยที่ ๑ จะต้องรับราชการกับโจทก์หรือกระทรวง ทบวง กรม อื่น ๆ ตามที่ทางราชการเห็นสมควรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เท่า ของเวลาที่ได้รับทุน หรือที่ได้รับเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่มสูงสุดแต่เวลาใดจะมากกว่ากันหากจำเลยที่ ๑ ไม่ยอมกลับมารับราชการ จำเลยที่ ๑ ต้องชดใช้คืนทุนและหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่มและหรือเงินอื่นใดทั้งสิ้นให้แก่โจทก์พร้อมเบี้ยปรับอีก ๑ เท่า หากจำเลยที่ ๑ รับราชการไม่ครบกำหนด เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับจะลดลงตามส่วน ในกรณีที่จำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาดังกล่าว จำเลยที่ ๑ จะต้องชดใช้เงินคืนพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากโจทก์ หากไม่ชำระภายในกำหนดหรือชำระไม่ครบ จำเลยที่ ๑ ยอมให้คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ในการทำสัญญาดังกล่าว จำเลยที่ ๒ เข้าเป็นผู้ค้ำประกันจำเลยที่ ๑ ต่อโจทก์ จำเลยที่ ๑ ได้รับเงินทุนของสภาประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาที่มอบให้รัฐบาลไทยเป็นเงินเดือนเบี้ยเลี้ยง ค่าเล่าเรียน และค่าโดยสารเครื่องบินรวมทั้งสิ้น ๒๕,๘๘๗.๗๒ เหรียญสหรัฐอเมริกา จำเลยที่ ๑ กลับมารับราชการกับโจทก์และขอลาออก โจทก์อนุมัติให้จำเลยที่ ๑ ลาออกได้ จำเลยที่ ๑ ยอมชดใช้เงินเดือนที่รับไปจากโจทก์พร้อมเบี้ยปรับอีก ๑ เท่าตามสัญญา จำเลยที่ ๑ ต้องกลับมารับราชการกับโจทก์ต่อไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เท่า ของเวลาที่ได้รับทุนคิดเป็นเวลา ๑๐ ปี ๑๑ เดือน ๒๑ วัน แต่จำเลยที่ ๑ รับราชการกับโจทก์เพียง ๘๒ วัน จำเลยที่ ๑ จึงผิดสัญญาและต้องชดใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับอีก ๑

เท่าที่โจทก์รวมเป็นเงิน ๕๑,๖๓๕.๓๒ เหรียญสหรัฐอเมริกา โจทก์มีหนังสือทวงถาม แล้วจำเลยทั้งสองได้รับหนังสือทวงถามแต่เพิกเฉย ไม่ยอมชำระขอให้บังคับให้จำเลย ทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปีในต้นเงิน ๕๑,๖๓๕.๓๒ เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือจำนวน ๑,๑๙๐,๑๙๔.๑๓ บาท นับแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๒๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า สภาประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาเจ้าของทุนมิได้เจตนา มอบทุนให้แก่รัฐบาลไทย แต่ตั้งใจมอบทุนให้จำเลยที่ ๑ โดยตรงและไม่เคยแจ้งหรือ เสนอให้ทุนที่ให้จำเลยที่ ๑แก่รัฐบาลไทย และหรือกรมวิเทศสหการการจ่ายเงินทุนก็ จ่ายให้จำเลยที่ ๑ โดยตรงมิได้ผ่านรัฐบาลไทยหรือโจทก์ จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาโดย สำคัญผิดในสาระสำคัญว่าทุนที่จำเลยที่ ๑ ได้รับเป็นทุนประเภท ๑ (ข) ซึ่งความจริง ไม่ใช่ทุนประเภท ๑ (ข) สัญญาดังกล่าวจึงเป็นโมฆะ ที่จำเลยที่ ๑ ชดใช้เงินเดือนที่ จำเลยที่ ๑ ได้รับในระหว่างที่ไปศึกษาต่อพร้อมเบี้ยปรับให้โจทก์ และโจทก์อนุมัติให้ จำเลยที่ ๑ ลาออกถือได้ว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ และ เป็นการปลดหนี้ให้จำเลยที่ ๑ แล้ว จำเลยที่ ๑มิใช่เป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยที่ ๒ ใน ฐานะผู้ค้ำประกันย่อมไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ที่โจทก์เรียกเบี้ยปรับจากจำเลยที่ ๑ อีก ๑ เท่าถือว่าเป็นการเรียกค่าเสียหาย เมื่อจำเลยที่ ๑ ไปเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่ง เป็นกิจการส่วนหนึ่งของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายเต็มตามฟ้อง ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ว่าจำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบใช้ทุนที่จำเลยที่ ๑ ได้รับจากสภาประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาในระหว่างที่ไปศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกาให้แก่โจทก์หรือไม่เพียงใด เห็นว่า ในกรณีที่จำเลยที่ ๑ เสร็จการศึกษาแล้วไม่กลับมารับราชการหรือกลับมารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า ๓ เท่า ของเวลาที่ได้รับทุนหรือที่ได้รับเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่มสุดแต่เวลาใดจะมากกว่ากัน จำเลยที่ ๑ ตกลงจะชดใช้คืนซึ่งทุน และหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่มและหรือเงินอื่นใดที่จำเลยที่ ๑ ได้รับจากทางราชการในระหว่างเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม รวมทั้งเบี้ยปรับอีก ๑ เท่า ให้แก่โจทก์ ตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.๓ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ดังนั้นเงินทุนที่จะต้องชดใช้คืนนั้นหมายถึงเงินที่ได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมเท่านั้นทุนที่จำเลยที่ ๑ ได้รับเป็นทุนของสภาประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งนายบาเน็ต เอฟ. บารอน ตัวแทนอาวุโสของสภาประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เปิดเผยความรับรองว่าทุนของสภาประชากรแห่งสหรัฐอเมริกามี ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ ให้แก่บุคคลทั่วไปหรือให้แก่เอกชน ประเภทที่ ๒ ให้แก่สถาบันโดยสถาบันจะเป็นผู้เลือกบุคคลที่จะได้รับทุนเอง จำเลยที่ ๑ ได้รับทุนประเภทที่ ๑ ซึ่งเป็นทุนที่ให้แก่บุคคลทั่วไปไม่จำกัดว่าผู้รับทุนจะเป็นข้าราชการหรือไม่ และในการให้ทุนแก่จำเลยที่ ๑ นั้นทางสภาประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาไม่เคยแจ้งให้รัฐบาลไทยหรือสถาบันใดทราบเลย การจ่ายเงินทุนก็จ่ายให้จำเลยที่ ๑ โดยตรงเป็นรายเดือน เป็นการให้ทุนส่วนบุคคล แม้จำเลยที่ ๑ จะไม่รับราชการจำเลยที่ ๑ ก็ได้รับทุน นายกฤษฎ สมบัติศิริ ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการในสำนักงานโจทก์และเป็นผู้บังคับบัญชาของโจทก์ก็เปิดเผยความเป็นพยานจำเลยว่า ก่อนจะอนุมัติให้จำเลยที่ ๑ ลาออกได้นำเรื่องปรึกษาคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแล้วจำเลยที่ ๑ ชดใช้หนี้สินตามสัญญาครบถ้วนแล้ว เงินทุนที่จำเลยที่ ๑ ได้รับผู้ให้ทุนไม่เคยมอบเงินให้โจทก์ จึงไม่มีเงินที่จะต้องชดใช้ให้โจทก์

ซึ่งเห็นได้ว่าทุนที่จำเลยที่ ๑ ได้รับนี้เป็นทุนที่ทางสภาประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาให้แก่จำเลยที่ ๑ เป็นการส่วนตัวมิใช่ทุนที่มอบให้รัฐบาลไทยและจำเลยที่ ๑ ได้รับทุนดังกล่าวจากทางราชการอีกทอดหนึ่งอันจะต้องขอใช้ตามสัญญา ที่โจทก์ฎีกาว่าข้อความในหนังสือที่สภาประชากรมีถึงจำเลยที่ ๑ เอกสารหมายเลข ๔ หมายถึงสภาประชากรจะไม่เรียกเงินทุนคืนหรือมีความผูกพันใด ๆ กับผู้รับทุน ถ้าจำเลยที่ ๑ จะมีข้อตกลงผูกพันใด ๆ กับโจทก์ก็เป็นเรื่องที่จำเลยที่ ๑ ต้องรับผิดชอบเอาเองตามข้อตกลงนั้น ๆ ไม่เกี่ยวข้องกับสภาประชากร เมื่อจำเลยที่ ๑ ทำสัญญาเอกสารหมายเลข ๓ ไว้แก่โจทก์ และทุนของสภาประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นทุนประเภท ๑ (ข) ซึ่งเป็นทุนที่องค์การระหว่างประเทศมอบให้แก่รัฐบาลไทยและรัฐบาลไทยตกลงรับทุนนั้น โดยกรมวิเทศสหการได้ประกาศให้เป็นทุนประเภท ๑ (ข) แล้วตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ เอกสารหมายเลข ๙ และประกาศกรมวิเทศสหการเอกสารหมายเลข ๑๐ จำเลยที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญานั้นเห็นว่าทุนประเภท ๑ (ข) ตามประกาศกรมวิเทศสหการ เอกสารหมายเลข ๑๐ และระเบียบเอกสารหมายเลข ๙ นั้น หมายถึงทุนที่เจ้าของทุนมอบให้ทางรัฐบาลไทยหรือสถาบันในประเทศไทยเท่านั้นไม่ครอบคลุมถึงทุนที่ผู้ได้รับทุนได้รับเป็นส่วนตัว ทั้งในเอกสารหมายเลข ๔ หน้า ๒ บรรทัดที่ ๑ ได้ระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าทุนนี้ได้จ่ายให้กับจำเลยที่ ๑ โดยตรง มิใช่ให้กับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนั้นเมื่อจำเลยที่ ๑ มิได้รับทุนของสภาประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาโดยผ่านทางหน่วยงานราชการแต่ได้รับเป็นส่วนตัว แม้จำเลยที่ ๑ จะได้ทำสัญญาเอกสารหมายเลข ๓ ไว้กับโจทก์ก็ตาม ก็มีผลเพียงต้องขอใช้เงินเดือนและเบี้ยปรับซึ่งจำเลยที่ ๑ ได้ชำระไปแล้วเท่านั้นจำเลยที่ ๑ ไม่ต้องขอใช้ทุนคืนให้โจทก์พร้อมเบี้ยปรับตามฟ้องแต่อย่างใด จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันจึงไม่ต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกัน

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลแพ่ง - นายสุทธิ อินทุเศรษฐ

ศาลอุทธรณ์ - นายมนู วงศ์แสงจันทร์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ